

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 282: por evacuado el traslado conferido mediante resolución de folio 274.

Se resuelve derechamente la presentación de folio 270: en virtud de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 22 del Decreto Ley N° 211 (“D.L. N° 211”) y atendido que existe un motivo fundado, como se pide, se decreta un término extraordinario para rendir prueba fuera de la Región Metropolitana.

En consecuencia, se ordena que la diligencia de absolución de posiciones solicitada por Línea de Aéreo Servicios S.A. (“Lassa” o la “solicitante”) a folio 116 y decretada a folio 123, cuya segunda citación fue solicitada a 210 y decretada a folio 213 respecto de Gabriel Hernán Sanhueza Cruzat, o quien le suceda en el cargo, se realice ante el Juez de Letras de Coquimbo de turno, a fin de que comparezca personalmente para absolver posiciones sobre hechos propios y no propios, al tenor del pliego acompañado en el otrosí de la presentación de folio 116, bajo apercibimiento legal. Para estos efectos:

1. La solicitante deberá diligenciar personalmente el exhorto, a través de la oficina judicial virtual del Poder Judicial. Para dichos efectos, otórguense copias autorizadas de las piezas pertinentes, a costa de la solicitante, por medio del procedimiento disponible en: <https://www.tdlc.cl/instructivos-y-manuales/>.
2. La solicitante deberá dar cuenta de haber iniciado la tramitación del presente exhorto, acompañando el respectivo certificado de ingreso, dentro de tres días hábiles contados desde que se hubiesen ingresado las referidas copias a la oficina judicial virtual, así como de su completo diligenciamiento. Sirva la presente resolución de suficiente y atento oficio remisor.
3. Se ordena a la Secretaria Abogada, una vez se haya dado cuenta de la tramitación del exhorto, remitir al Juez de Letras de Coquimbo de turno correspondiente el pliego de Gabriel Hernán Sanhueza Cruzat ofrecido en el otrosí de la presentación de folio 116. Certifíquese lo que corresponda.
4. La fecha de la audiencia de absolución de posiciones y su citación se realizará conforme lo disponga el Juez de Letras de Coquimbo una vez recibido el pliego de Gabriel Hernán Sanhueza Cruzat ofrecido en el otrosí de la presentación de folio 116.
5. De conformidad con lo resuelto a folio 185, la diligencia de absolución de posiciones fue ordenada personalmente respecto de Gabriel Hernán

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Sanhueza Cruzat, o quien le suceda en el cargo, y, por tanto, la facultad de absolver posiciones no puede ser delegada.

6. Para la realización de la audiencia deberá concurrir, a costa de Lassa, un receptor judicial con competencia en el territorio jurisdiccional del Juez de Letras de Coquimbo de turno que corresponda, quien deberá realizar una grabación de la referida audiencia, para efectos de lo dispuesto en el acuerdo tercero del Auto Acordado N° 27/2022.
7. Al término de la audiencia se deberá dejar constancia de la diligencia por medio de un acta, la que deberá señalar la naturaleza de la diligencia probatoria, sus asistentes y su duración. El acta deberá ser suscrita por todos los que hubieren intervenido en la respectiva audiencia y deberá ser autorizada por el receptor correspondiente.
8. Se ordena al receptor judicial remitir a este Tribunal una copia de la grabación de la audiencia, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la finalización de esta. Para estos efectos, deberá contactarse con la oficina de partes de este Tribunal al correo electrónico oficinadepartes@tdlc.cl con copia a vortega@tdlc.cl. Certifíquese la recepción de la grabación.
9. La elaboración de la transcripción de la audiencia será de cargo de Lassa, para estos efectos deberá solicitar una copia de la grabación dentro del plazo de dos días hábiles desde que se certifique su recepción. Luego, deberá acompañar una transcripción por medio de un escrito a través de la oficina judicial virtual de este Tribunal, dentro de diez días hábiles desde que reciba una copia de la grabación de la audiencia.

Al folio 283: téngase por cumplido lo ordenado a folio 259. En consecuencia, **(i)** agréguese al expediente los documentos públicos exhibidos por Gilberth Araujo Consulting Solutions (“Gilberth Araujo”) en la audiencia cuya acta rola a folio 229 y aquellos documentos cuya confidencialidad fue rechazada mediante resolución de folio 234, con excepción del documento singularizado como “Estatutos”; **(ii)** elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de Gilberth Araujo y agréguese a este los documentos declarados confidenciales mediante resolución de folio 234; y **(iii)** atendido que las versiones públicas preliminares ofrecidas a folio 242 fueron puestas en conocimiento de las partes sin que su tachado fuera observado, ténganse como definitivas y agréguese al expediente. Certifíquese lo que corresponda.

Al folio 284: téngase presente.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Al folio 294: ténganse por acompañadas las transcripciones de las declaraciones de los testigos Fabián Monroy Chaparro y Carla Pérez Espinoza, para que, en el plazo de diez días hábiles las partes realicen las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán referirse a errores que sean relevantes para la adecuada comprensión del significado y sentido de la declaración y no a discordancias menores o intrascendentes, de conformidad con el acuerdo cuarto del Auto Acordado N° 27/2022.

Al folio 295: **a lo principal**, no ha lugar, atendido que no consta en el expediente que el correo electrónico ofrecido permita notificar válidamente al Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés de Illapel. **Al otrosí**, como se pide, se amplía el plazo en diez días hábiles adicionales, esto es, hasta el 26 de septiembre de 2026.

De oficio, atendido lo certificado a folio 290, elabórese un cuaderno de documentos confidenciales del Hospital San Pablo de Coquimbo, bajo custodia de la Secretaria Abogada, y agréguese los documentos indicados en el certificado de folio 290 que contienen información decretada confidencial a folio 230. Certifíquese lo que corresponda. Asimismo, póngase en conocimiento de Lassa **(i)** los documentos públicos exhibidos en la audiencia cuya acta rola a folio 230; y **(ii)** las versiones públicas preliminares de los documentos declarados confidenciales para que, dentro de diez días hábiles contados desde la fecha de la presente resolución, indique respecto de cuáles documentos solicitará dejar copia en el expediente, y en tal caso, efectúe las observaciones que estime pertinentes.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 532-25.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



DCFB9925-91F4-4784-A871-6452CDF1ABD5

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.